

CRIMES CONTRA PESSOA - CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL - ART. 147-B

Art. 147-B

Violência Psicológica Contra a Mulher

Código Penal

Violência psicológica contra a mulher (Incluído pela Lei n. 14.188, de 2021)

Obs.: A lei n. 14.188/21 entrou em vigor no dia 29 de julho de 2021. Antes desse dia, esse crime não existia e não podia produzir quaisquer efeitos. A partir do dia 29 de julho, ele passa produzir efeitos e pode incriminar condutas contra aqueles indivíduos que causarem danos psicológicos às mulheres. É um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. É um crime comum em relação ao sujeito. Em relação ao sujeito passivo, somente mulheres podem ser vítimas desse delito.

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Obs.: A primeira coisa que o delito apresenta é o resultado (causar dano emocional à mulher). É um crime material, que se consuma somente se for causado efetivamente um dano psicológico à mulher. Esse tipo penal apresenta, primeiro, um resultado para, depois, apresentar os meios e as formas que ele pode acontecer.

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.

Obs.: Observações sobre classificação do crime

1. Sujeito ativo: crime comum, pois qualquer pessoa pode praticar.
2. Sujeito passivo: crime próprio, pois somente a mulher pode ser vítima desse delito.

ANOTAÇÕES

Transsexuais poderiam ser considerados sujeitos passivos nesses delitos específicos? Há uma polêmica gigantesca sobre o assunto. Alguns tribunais consideram que, sim, transsexuais poderiam ser considerados sujeitos passivos desses delitos que dispõem sobre mulheres; afinal, a identidade social acaba se tornando mulher. Outros tribunais e alguns doutrinadores se posicionam de maneira contrária ao sujeito passivo transsexual em relação às mulheres. As bancas ainda não tem cobrado esse entendimento, mas a tendência é considerar sujeitos transsexuais como sujeitos passivos em delitos que exigem especificamente mulheres.

3. Crime material, no que concerne ao momento consumativo. Ele só se consuma com a efetiva demonstração de que foi causado um dano emocional à mulher. Como se comprova esse dano? É de extrema dificuldade a comprovação desse dano. Um perito psiquiátrico poderia demonstrar esse dano emocional à mulher. É um dos meios, mas não o único. O juiz precisa analisar todos os elementos fáticos, testemunhas e perícias a fim de confirmar se foi causado ou não esse dano emocional à mulher. É algo que precisa ser analisado no contexto probatório dos elementos apresentados na instrução processual.



Quando se fala em dano emocional, deve-se lembrar da violência psicológica contra a mulher, que é uma das violências que podem ser praticadas contra a mulher na Lei Maria da Penha. Mas é preciso cuidado. Esse delito pode ser praticado no contexto da Lei Maria da Pena, mas é possível que ele seja praticado fora do contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher. É possível que ele seja praticado fora das hipóteses da Lei Maria da Penha.

É interessante observar a pena: reclusão de seis meses a dois anos. Se esse crime for praticado no contexto da Lei Maria da Penha, apesar de ser um delito de menor potencial ofensivo, ele precisará ser investigado por meio de inquérito policial (não cabe termo circunstanciado) e não poderia ser adotado o procedimento sumaríssimo da lei n. 9.099. Em tese, seria adotado o procedimento sumário na instrução processual. Não poderiam ser aplicados os institutos despenalizadores da lei n. 9.099/95 (transação penal, suspensão condicional do processo, composição dos danos civis, procedimento sumaríssimo).

Se esse delito for praticado fora do contexto da Lei Maria da Penha, ele será investigado por meio de termo circunstanciado e aplica-se a lei dos juizados especiais criminais.

Além disso, percebe-se que há uma subsidiariedade expressa.

• **Hipóteses em que fica demonstrado o dano psicológico:**

1. Se prejudicar ou perturbar o pleno desenvolvimento da mulher; ou
2. Se visar a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões

ANOTAÇÕES



- **Por quais meios este crime pode ser praticado?**

1. Mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir
2. Ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação (interpretação analógica)

Obs.: É uma interpretação analógica, pois o legislador apresentou situações específicas, exemplos pelos quais o delito pode ser praticado, mas, depois, por meio da interpretação analógica, ele dispõe “ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde”. Portanto, é um crime livre.

Continuando a classificação do crime:

4. Crime de forma livre, pois pode ser praticado por qualquer meio.

Exemplos: imagine que o marido não gosta que a esposa vá a igreja. Ele passa a impedir que ela saia de casa no horário da igreja. Se ele privar a liberdade da vítima, seria crime de sequestro, mas, nesse caso, ele está cerceando a liberdade da vítima, limitando o direito de ir e vir da vítima. Se ficar demonstrado que ele causou um dano psicológico à esposa em virtude dessa conduta, ele responde pelo art. 147-B do Código Penal. E se ficar demonstrando que ele faz isso, mas sem que fique demonstrado qualquer dano psicológico? Nesse caso, não haverá crime do art. 147-B. Poderia haver outro delito. Suponha que ele use de violência ou grave ameaça para impedir que a esposa vá à igreja. Nesse caso, ele seria responsabilizado pelo crime de constrangimento ilegal. Veja que é constrangimento ilegal, mas, caso gere dano psicológico à vítima, haveria o delito do art. 147-B. O constrangimento ilegal é um crime menos grave que o delito do art. 147-B.

Observação sobre a subsidiariedade expressa → só será imputado o crime de violência psicológica à mulher na seguinte situação: se a conduta não constitui crime mais grave. É possível causar um dano emocional praticando as condutas acima e gerando um crime mais grave? Sim! Exemplo: indivíduo que priva a liberdade da vítima, trancando-a dentro de casa e causando dano psicológico. Ele não responde pelo art. 147-B, pois há um crime mais grave, que é o de sequestro ou cárcere privado (art. 148, Código Penal).

ANOTAÇÕES



Imagine que o indivíduo tenha praticado estupro contra uma mulher. Ele causou dano psicológico, mas ele não responde pelo crime de violência psicológica contra a mulher. Fala-se em crime expressamente subsidiário. Caso haja um crime aplicável ao caso concreto que seja mais grave que o art. 147-B, aplica-se o delito mais grave.

5. Crime expressamente subsidiário

6. Tentativa é possível

Exemplo desse crime praticado fora do contexto da Lei Maria da Penha: lembre-se a situação com a Geisy Arruda. Ela estava na faculdade, com um vestido rosa, curto. Ela chamou muita atenção e foi ridicularizada e humilhada pelos colegas de faculdade, causando um dano psicológico absurdo. A conduta praticada pelos colegas de faculdade contra a Geisy Arruda configuraria, atualmente, o crime de violência psicológica contra a mulher. Ela foi vítima da conduta em virtude de ser mulher, mas não foi praticado em um contexto doméstico ou familiar. É uma hipótese do crime praticado fora da Lei Maria da Penha.

Portanto, atenção à pena. É um crime de menor potencial ofensivo, mas só vale como crime de menor potencial ofensivo se for praticado fora das hipóteses da Lei Maria da Penha. Se for dentro da Maria da Penha, não é possível aplicar os institutos da lei n. 9.099.

Outro exemplo: imagine duas namoradas. Em uma festa, uma namorada não quer que a outra namorada dance na festa. Ela ameaça a namorada, dizendo que vai agredi-la, caso continue dançando. A vítima para de dançar e vai embora da festa. Aquilo causa dano psicológico à vítima. Nessa hipótese, há crime de violência psicológica contra a mulher. Foi praticado um constrangimento ilegal (art. 146) de uma namorada contra a outra. Entretanto, como causou dano emocional à vítima, o constrangimento ilegal resta absorvido pelo art. 247-B. Aplica-se o art. 147-B.



ATENÇÃO

Cuidado quando houver um crime mais grave. O *stalking*, crime de perseguição (art. 147-A), quando praticado contra a mulher em razão do sexo feminino, há uma hipótese majorada do crime de perseguição, que é um crime mais grave que o crime do art. 147-B.

No crime de *stalking*, se for praticado contra a mulher em virtude do sexo feminino, não se aplica o art. 147-B. Seria aplicado, normalmente, o art. 147-A, pois lá o crime seria mais grave.

ANOTAÇÕES

Uma das características mais importantes desse delito é ele ser expressamente subsidiário.

Lembre-se das características:

1. Sujeito ativo: crime comum
2. Sujeito passivo: crime próprio → mulher
3. Crime material
4. Crime de forma livre
5. Expressamente subsidiário
6. Tentativa é possível

Lembre-se que é um crime que só pode ser praticado a partir do dia 29 de julho de 2021.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
